JURIDISCH

# Algemene voorwaarden

De afspraken die gelden als je met ons samenwerkt. Liever eerst de korte versie? Lees hoe we werken en hoe onze garantie werkt. Vragen over een artikel? Bel Thorgall op 088 11 55 666.

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Drijfveer Media v.o.f., gevestigd te Assen (KvK-nummer 62104500, btw-id NL854652863B01), en (potentiële) opdrachtgevers, ongeacht of uiteindelijk een overeenkomst tot stand komt. Deze Voorwaarden hebben voorrang boven eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van (potentiële) opdrachtgevers. Indien en voor zover van toepassing, kunnen aanvullende voorwaarden gelden (bijvoorbeeld voor maatwerk, contracten en marketing); deze aanvullende voorwaarden vormen dan één geheel met deze Voorwaarden.

## 1. Definities

**Algemene Voorwaarden / Voorwaarden**
De bepalingen uit het onderhavige document, met inbegrip van alle eventuele bijlagen en aanvullingen die onlosmakelijk deel uitmaken van deze Voorwaarden.

**Drijfveer Media**
Drijfveer Media, gevestigd aan Lauwers 9, 9405 BL te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62104500, inclusief haar groeps- of moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde entiteiten en/of rechtsopvolgers. Onder deze definitie vallen ook door Drijfveer Media ingeschakelde derden voor de uitvoering van een Overeenkomst, tenzij expliciet anders bepaald.

**Opdrachtgever**
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (met inbegrip van diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen) die met Drijfveer Media in onderhandeling treedt of een Overeenkomst aangaat, dan wel gebruikmaakt van de diensten of projecten van Drijfveer Media. Indien een vertegenwoordiger namens een Opdrachtgever handelt, garandeert deze dat hij/zij daartoe bevoegd is. Indien later blijkt dat deze bevoegdheid ontbreekt, blijft de vertegenwoordiger persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

**Overeenkomst**
Iedere afspraak of overeenkomst, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen, tussen Drijfveer Media en Opdrachtgever op grond waarvan Drijfveer Media een Project of Dienst levert, alsmede alle (rechts)handelingen in de precontractuele fase. Mondelinge toezeggingen en afspraken zijn alleen bindend indien deze Schriftelijk zijn bevestigd.

**Project**
Alle werkzaamheden die Drijfveer Media voor of ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren conform de Offerte of Overeenkomst, waaronder mede wordt begrepen het opleveren van de Dienst. Eventuele aanvullende werkzaamheden buiten de oorspronkelijke Overeenkomst worden beschouwd als meerwerk en kunnen leiden tot extra kosten.

**Dienst**
Alle door Drijfveer Media (te) leveren producten en/of diensten, zoals (maar niet beperkt tot) software, (web)applicaties, programmatuur, ontwerpen, adviezen, hosting of andere werkzaamheden die op grond van de Offerte of Overeenkomst

verricht zullen worden. Waar in deze Voorwaarden sprake is van ‘Dienst’, kan dit ook toekomstige updates, onderhoud en/of uitbreidingen omvatten, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Drijfveer Media is gerechtigd de inhoud en aard van de Dienst aan te passen indien dit noodzakelijk is vanwege technologische of wettelijke ontwikkelingen.

**Specificaties**
De objectief bepaalbare functionele en technische omschrijving(en) van het Project of de Dienst, zoals opgenomen in de Offerte, Overeenkomst of bijbehorende documentatie. Eventuele functionele of esthetische afwijkingen binnen redelijke grenzen gelden niet als een tekortkoming, tenzij expliciet anders overeengekomen.

**Materialen**
Alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, intranetten, narrowcasting, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met het Project of de Dienst, inclusief voorbereidend materiaal en de gegevensdragers waarop deze zich bevinden. Drijfveer Media behoudt zich het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op Materialen voor, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen of zoals bepaald in artikel 14 lid 10. Tot die overdracht verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht overeenkomstig de Overeenkomst.

**Gebrek**
Een wezenlijke en reproduceerbare afwijking van de overeengekomen Specificaties die uitsluitend aan Drijfveer Media is toe te rekenen. Gebreken ontstaan door onjuist gebruik, nalatigheid of handelen van Opdrachtgever of derden komen niet voor rekening of risico van Drijfveer Media. Kleine afwijkingen die de functionaliteit of het gebruik niet wezenlijk beïnvloeden, worden niet als Gebrek beschouwd. Eventuele herstelverplichtingen van Drijfveer Media zijn beperkt tot wat redelijkerwijs mogelijk is.

**Schriftelijk**
Onder ‘Schriftelijk’ valt ook digitale communicatie (zoals e-mail), mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht in voldoende mate vaststaat. Opdrachtgever vrijwaart Drijfveer Media voor iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit onbevoegd of onjuist gebruik van (digitale) communicatiemiddelen door Opdrachtgever of derden. Drijfveer Media is niet aansprakelijk voor vertraging of verlies van berichten als gevolg van technische storingen buiten haar controle.

**Offerte**
Elke door Drijfveer Media aan Opdrachtgever uitgebrachte prijsopgave, aanbieding of voorstel, die in beginsel vrijblijvend is, tenzij Schriftelijk anders is vastgelegd. Mondelinge toezeggingen of prijsschattingen binden Drijfveer Media niet, tenzij deze Schriftelijk zijn bevestigd.

**Online Marketing / SEO**
Onder Online Marketing / SEO wordt verstaan alle diensten gericht op zoekmachineoptimalisatie, zoekmachine-adverteren, contentcreatie, linkbuilding en andere werkzaamheden die beogen de vindbaarheid, zichtbaarheid of omzet van Opdrachtgever online te verbeteren. Drijfveer Media kan geen garanties geven over specifieke zoekmachineposities of resultaten, gezien het algoritmische karakter van zoekmachines, behoudens de garantie in artikel 4 lid 19.

**Linkbuilding en Online Marketing**
Onder linkbuilding wordt verstaan het plaatsen van externe verwijzingen naar de website van de klant met als doel de online vindbaarheid te verbeteren. Drijfveer Media streeft ernaar uitsluitend kwalitatieve, relevante links te plaatsen volgens de best practices binnen zoekmachineoptimalisatie. Drijfveer Media is niet aansprakelijk voor wijzigingen in zoekmachine-algoritmes die de effectiviteit van linkbuilding beïnvloeden.

**AI-Tools**
Alle (al dan niet zelfontwikkelde) software, algoritmes, modellen, AI-ondersteunde systemen en diensten van derden die Drijfveer Media gebruikt om, bijvoorbeeld, teksten te genereren of analyses uit te voeren. Drijfveer Media garandeert niet dat door AI-gegenereerde inhoud foutloos, volledig of juridisch sluitend is en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het gebruik hiervan.

## 2. Toepasselijkheid

**2.1** Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Drijfveer Media en Opdrachtgever, ook indien deze niet leiden tot of geen direct verband houden met een uiteindelijk te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever verklaart dat hij zich bewust is van de inhoud van deze Voorwaarden en ermee instemt.

**2.2** De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Drijfveer Media deze vooraf uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard. Een enkele verwijzing naar of toezending van andere voorwaarden door Opdrachtgever wordt niet beschouwd als acceptatie hiervan door Drijfveer Media.

**2.3** Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze duidelijk en ondubbelzinnig Schriftelijk tussen Drijfveer Media en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt en laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een bepaling uit de Overeenkomst afwijkt van deze Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst uitsluitend voor zover die specifieke afwijking uitdrukkelijk is vastgelegd.

**2.4** Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijken te zijn of door een rechterlijke instantie worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval in goed onderling overleg een vervangende bepaling overeenkomen die qua strekking en doel zo veel mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling. Indien partijen niet tot een vervangende bepaling komen, wordt deze vervangen door een bepaling die het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling aansluit binnen de wettelijke kaders.

**2.5** Door het aangaan van enige (rechts)handelingen met of namens Drijfveer Media, verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever een vertegenwoordiger inschakelt, staat hij ervoor in dat deze bevoegd is de Algemene Voorwaarden te accepteren namens Opdrachtgever.

## 3. Offerte, Overeenkomst en Bevestiging

**3.1** Elke door Drijfveer Media uitgebrachte offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot zestig (60) kalenderdagen na de datum van uitgifte, tenzij anders aangegeven in de offerte. Drijfveer Media heeft het recht een offerte op elk moment in te trekken, mits deze nog niet door Opdrachtgever Schriftelijk is aanvaard. Een offerte is pas bindend na Schriftelijke bevestiging door Drijfveer Media. Na aanvaarding door Opdrachtgever kan Drijfveer Media de offerte enkel binnen achtenveertig (48) uur na bevestiging intrekken, tenzij er sprake is van kennelijke fouten of omstandigheden die nakoming onmogelijk maken.

**3.2** Voorwaarden of bedingen die door Opdrachtgever worden gesteld en die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door Drijfveer Media zijn bevestigd. Een enkele verwijzing naar of toezending van andere voorwaarden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld via e-mail of op een factuur, wordt niet beschouwd als acceptatie door Drijfveer Media. Het enkele feit dat Drijfveer Media een overeenkomst uitvoert zonder bezwaar te maken tegen door Opdrachtgever gestelde voorwaarden, betekent niet dat Drijfveer Media die voorwaarden aanvaardt.

**3.3** Onverminderd het recht van Drijfveer Media om de offerte in te trekken overeenkomstig lid 1, kan een eenmaal bevestigde overeenkomst uitsluitend met wederzijdse Schriftelijke instemming worden gewijzigd. Drijfveer Media is niet verplicht om wijzigingen te accepteren en behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden of extra kosten in rekening te brengen als een wijziging extra inspanning of kosten met zich meebrengt. Indien de wijziging de uitvoering van de opdracht wezenlijk beïnvloedt, kan Drijfveer Media de oorspronkelijke overeenkomst opzeggen of opschorten totdat een nieuwe overeenkomst is gesloten.

**3.4** Een overeenkomst heeft slechts rechtsgeldige werking indien deze door beide partijen Schriftelijk is ondertekend of op andere wijze Schriftelijk is bevestigd. Mondelinge afspraken zijn slechts bindend indien deze Schriftelijk worden bevestigd.

**3.5** Een overeenkomst wordt, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. In de overeenkomst wordt de feitelijke aanvangsdatum van de werkzaamheden vastgelegd. Indien geen expliciete aanvangsdatum is overeengekomen, geldt de datum waarop Drijfveer Media start met de uitvoering als aanvangsdatum.

**3.6** Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, wordt hierin expliciet een aanvangs- en einddatum vastgelegd. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien Drijfveer Media hiermee Schriftelijk instemt of indien er sprake is van een dringende reden zoals bepaald in artikel 17. In dat geval kan Drijfveer Media een vergoeding eisen voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

**3.7** Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen of indien een dringende reden daartoe noopt, zoals bepaald in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt zonder dringende reden, blijft hij verplicht om de overeengekomen vergoedingen te voldoen tot de oorspronkelijke einddatum van de overeenkomst.

**3.8** Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door elk der partijen Schriftelijk en per aangetekende post worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zestig (60) kalenderdagen. Opzegging per e-mail is slechts geldig indien de ontvangst door de andere partij Schriftelijk wordt bevestigd. De opzegging wordt van kracht zestig (60) kalenderdagen na de datum waarop de opzegging door Drijfveer Media is ontvangen en Schriftelijk is bevestigd.

**3.9** Gedurende de looptijd van de overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Drijfveer Media het exclusieve recht om de overeengekomen opdracht uit te voeren. Opdrachtgever is niet gerechtigd derden te belasten met dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Drijfveer Media. Indien Opdrachtgever deze bepaling overtreedt, heeft Drijfveer Media het recht de overeenkomst per direct te beëindigen en schadevergoeding te eisen.

**3.10** In afwijking van lid 8 van dit artikel en van artikel 17 lid 2 en lid 3 zijn doorlopende diensten met een maandelijkse vergoeding, zoals SEO, lokale SEO, linkbuilding, GEO, Google Ads-beheer en ander online adverteren, leadgeneratie, contentmarketing, social media beheer, e-mailmarketing, websiteonderhoud en online marketing uitbesteden, maandelijks opzegbaar, tenzij in de Offerte of Overeenkomst Schriftelijk een andere looptijd of opzegtermijn is overeengekomen. Opdrachtgever kan zo'n Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging per e-mail volstaat. Reeds verrichte werkzaamheden en de lopende maand blijven verschuldigd.

## 4. Uitvoering & SEO

**4.1** Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Drijfveer Media het project uitvoeren conform de specificaties zoals vastgelegd in de offerte en/of overeenkomst. Drijfveer Media zal zich inspannen om het project nauwkeurig, zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, met inachtneming van redelijke wensen van Opdrachtgever. Drijfveer Media voert de overeenkomst uit op basis van een inspanningsverplichting en garandeert geen specifieke resultaten, rendementen of gegarandeerde tijdlijnen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever erkent dat Drijfveer Media geen garantie biedt op zoekmachineposities, organisch verkeer, conversies of financiële resultaten. Drijfveer Media is niet verantwoordelijk voor dalingen in zoekmachineposities of andere negatieve effecten die voortvloeien uit veranderingen in algoritmes of concurrentieontwikkelingen.

**4.2** Opdrachtgever is gehouden om alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor een correcte en tijdige uitvoering van het project. Dit omvat onder meer:

- Het tijdig verstrekken van alle benodigde gegevens, documentatie en materialen die Drijfveer Media nodig acht voor de uitvoering van het project.
- Het aanwijzen van een contactpersoon binnen de organisatie van Opdrachtgever die verantwoordelijk is voor communicatie en besluitvorming met betrekking tot het project.
- Het beschikbaar stellen van medewerkers en andere noodzakelijke middelen, indien van toepassing.
- Het naleven van termijnen en verplichtingen die op Opdrachtgever rusten.

Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, kan Drijfveer Media niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van het project.

**4.3** Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij het tijdig, volledig en correct leveren van de noodzakelijke gegevens, materialen, medewerking of ondersteuning, is Drijfveer Media gerechtigd om:

- De uitvoering van het project op te schorten totdat de benodigde informatie of middelen zijn ontvangen, zonder dat Drijfveer Media aansprakelijk is voor eventuele schade of kosten aan de zijde van Opdrachtgever.
- Eventuele extra kosten, waaronder opslagkosten, administratieve kosten en extra werkuren als gevolg van de vertraging of hierdoor veroorzaakte inefficiënties, door te berekenen aan Opdrachtgever.
- Aanpassingen te maken in de planning, zonder dat dit als tekortkoming wordt beschouwd en zonder dat Drijfveer Media aansprakelijk is voor de gevolgen van de door Opdrachtgever veroorzaakte vertraging.

**4.4** Eventuele wijzigingen in het project op verzoek van Opdrachtgever, waaronder uitbreidingen, aanvullende wensen of aanpassingen van de specificaties, zullen worden beschouwd als meerwerk en kunnen leiden tot extra kosten en een aangepaste planning. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd indien Drijfveer Media dit redelijk en uitvoerbaar acht. Meerwerk wordt enkel uitgevoerd na Schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever en Drijfveer Media. Indien een wijziging leidt tot wezenlijke verstoringen van de planning of uitvoering, heeft Drijfveer Media het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

**4.5** Drijfveer Media is gerechtigd om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, zonder dat hiervoor voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever vereist is. Drijfveer Media blijft echter verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, tenzij de derde partij direct door Opdrachtgever is aangewezen of ingeschakeld. Indien Drijfveer Media derden inschakelt die persoonsgegevens verwerken, zal zij zorg dragen voor een verwerkersovereenkomst conform de AVG.

**4.6** Drijfveer Media zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De uitvoering geschiedt op basis van een inspanningsverplichting en niet op basis van een resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

**4.7** Drijfveer Media kan niet garanderen dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden steeds zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste of beoogde resultaat. Opdrachtgever erkent dat externe factoren zoals marktontwikkelingen, concurrentie en wijzigingen in zoekalgoritmes van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van de diensten. Eventuele tegenvallende resultaten, mits niet aantoonbaar het gevolg van een tekortkoming aan de zijde van Drijfveer Media, geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, restitutie of opschorting van betalingsverplichtingen.

**4.8** Alle door Drijfveer Media genoemde termijnen voor de voltooiing van werkzaamheden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen. Overschrijding van een termijn, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van betalingsverplichtingen. Indien een termijn wordt overschreden, heeft Opdrachtgever alleen het recht tot ontbinding als Drijfveer Media na een Schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn alsnog niet nakomt.

**4.9** Indien Drijfveer Media voorziet dat een overeengekomen termijn zal worden overschreden, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de verwachte nieuwe termijn.

Opdrachtgever heeft geen recht op compensatie of annulering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

**4.10** Drijfveer Media behoudt zich het recht voor om door AI gegenereerde content aan te passen of te verwijderen indien dit in strijd blijkt met geldende wet- en regelgeving of platformrichtlijnen. Opdrachtgever erkent dat zoekmachines AI-content in de toekomst kunnen devalueren, zonder dat dit aanleiding geeft tot restitutie of aansprakelijkheid van Drijfveer Media.

**4.11** Indien de uitvoering van de overeenkomst in fasen is overeengekomen, is Drijfveer Media gerechtigd de uitvoering van volgende fasen op te schorten totdat:

- Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.
- Alle bijbehorende betalingen voor de voorgaande fase volledig door Opdrachtgever zijn voldaan.
- Eventueel noodzakelijke aanvullingen of correcties in de voorgaande fase zijn doorgevoerd.

**4.12** Online marketing en met name SEO is geen exacte wetenschap. De werkwijzen van Drijfveer Media zijn gebaseerd op ervaring, trends, best practices en eigen tests. Zoekmachines zoals Google passen hun algoritmes continu en zonder aankondiging aan. Deze wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de resultaten van de dienstverlening van Drijfveer Media veranderen, verbeteren of verslechteren. Drijfveer Media heeft hierop geen invloed en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Drijfveer Media zal zich inspannen om binnen redelijke grenzen de dienstverlening te optimaliseren in reactie op dergelijke veranderingen.

**4.13** Drijfveer Media streeft ernaar om doorlopend goede resultaten te behalen, maar kan nimmer garanderen dat Opdrachtgever bepaalde posities in zoekmachines bereikt of behoudt. Opdrachtgever erkent dat rankingposities afhankelijk zijn van talloze externe factoren die buiten de controle van Drijfveer Media liggen. Alle suggesties, adviezen of werkzaamheden worden naar beste inzicht en met zuivere intenties uitgevoerd, doch zonder resultaatgarantie. Drijfveer Media voert zoekmachineoptimalisatie (SEO) uit op basis van een inspanningsverplichting en kan geen garanties geven over zoekmachineposities, verkeersgroei of conversieratio's.

**4.14** Drijfveer Media is niet aansprakelijk voor:

- Verminderde rankings als gevolg van algoritme-updates van zoekmachines.
- Zoekmachineboetes, handmatige acties of devaluatie van Opdrachtgevers website.
- Negatieve gevolgen van wijzigingen in zoekmachine-richtlijnen, zelfs als voorafgaand SEO-advies correct en volgens best practices was.

**4.15** Drijfveer Media behoudt zich het recht voor om SEO-strategieën en -aanbevelingen aan te passen indien dit nodig wordt geacht op basis van veranderende zoekalgoritmes of marktomstandigheden.

**4.16** Drijfveer Media kan AI-Tools inzetten voor het genereren, optimaliseren en analyseren van (SEO-)teksten, content en gegevens. Opdrachtgever erkent dat door AI gegenereerde content onbedoelde fouten, onnauwkeurigheden of juridische inconsistenties kan bevatten. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de controle, eindredactie, publicatie en juridische naleving van deze content en voor de (juridische) consequenties daarvan. Drijfveer Media garandeert niet dat door AI gegenereerde teksten vrij zijn van fouten, onrechtmatige inhoud of schending van auteursrechten, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor juridische of commerciële gevolgen, schadeclaims of incorrecte interpretaties die voortvloeien uit het gebruik van AI-gegenereerde content.

**4.17** De verwerking van AI-gegenereerde content door zoekmachines is niet volledig voorspelbaar, mede door de voortdurende ontwikkeling van AI en de geheimgehouden algoritmes van zoekmachines. Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat:

- Zoekmachines AI-gegenereerde content in de toekomst mogelijk bevoordelen, neutraliseren of devalueren.
- Drijfveer Media geen garantie biedt dat AI-content dezelfde SEO-waarde zal behouden als handgeschreven content.

- Drijfveer Media geen aansprakelijkheid aanvaardt voor negatieve gevolgen, waaronder (maar niet uitsluitend) lagere ranking, verwijdering uit de index of sancties vanuit zoekmachines, als gevolg van het gebruik van AI-Tools of van zoekmachine-updates met betrekking tot AI-gegenereerde content.
- Opdrachtgever volledig verantwoordelijk blijft voor het beoordelen van de uiteindelijke content en het effect ervan op de bedrijfsvoering en zoekmachineposities.

**4.18** Opdrachtgever vrijwaart Drijfveer Media volledig voor alle aanspraken van derden in verband met content die (gedeeltelijk) met AI-Tools is gegenereerd.

**4.19** Garantie. In afwijking van wat elders in deze Voorwaarden over garanties en resultaten is bepaald, biedt Drijfveer Media bij doorlopende diensten een succesgarantie, mits partijen bij de start van de Overeenkomst Schriftelijk een meetbaar doel en een termijn hebben vastgelegd. Bij SEO en linkbuilding kan dat doel een afgesproken stijging in de zoekresultaten zijn (stijggarantie).

Wordt het afgesproken doel binnen de afgesproken termijn niet gehaald en is dat aantoonbaar aan Drijfveer Media toe te rekenen, dan voert Drijfveer Media de overeengekomen maandelijkse werkzaamheden één (1) kalendermaand kosteloos uit.

De garantie geldt uitsluitend als Opdrachtgever alles heeft gedaan wat redelijkerwijs nodig is en door Drijfveer Media is gevraagd om het doel te halen, waaronder:

- het tijdig en volledig aanleveren van gegevens, toegangen en materialen;
- het tijdig opvolgen en laten doorvoeren van de adviezen van Drijfveer Media;
- het niet zonder overleg wijzigen van de website of de werkzaamheden door Opdrachtgever of door derden;
- het tijdig betalen van alle facturen.

De garantie geldt niet als het doel niet wordt gehaald door omstandigheden zoals bedoeld in lid 12 en 14 van dit artikel of in artikel 11 (overmacht). De garantie geeft geen recht op restitutie of schadevergoeding en laat de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

## 5. Linkbuilding

**5.1** Drijfveer Media verricht linkbuilding op basis van een inspanningsverplichting en geeft geen garanties met betrekking tot posities in zoekmachines, het behoud van geplaatste links of de invloed op zoekmachineprestaties. Opdrachtgever erkent dat de effectiviteit van linkbuilding afhankelijk is van diverse externe factoren, waaronder concurrentie, marktontwikkelingen en wijzigingen in zoekalgoritmes.

**5.2** Drijfveer Media heeft geen controle over externe websites waarop links worden geplaatst. Het plaatsen van een link betekent niet dat Drijfveer Media enige eigendom of zeggenschap over de externe website heeft. De beschikbaarheid, kwaliteit en voortzetting van deze links kunnen zonder kennisgeving door derden worden gewijzigd of verwijderd. Drijfveer Media is niet verplicht om dergelijke wijzigingen te herstellen of te compenseren.

**5.3** Opdrachtgever erkent dat zoekmachines, waaronder Google en Bing, hun algoritmes regelmatig en zonder aankondiging bijwerken en dat dit impact kan hebben op de zoekresultaten en posities van Opdrachtgever. Drijfveer Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor sancties, verlies van rankings of andere negatieve gevolgen als gevolg van wijzigingen in het zoekmachinebeleid en biedt geen garanties met betrekking tot zoekmachineposities, conversies of bedrijfsresultaten als gevolg van de geleverde SEO- en linkbuildingdiensten.

**5.4** Drijfveer Media past uitsluitend linkbuildingmethodes toe die naar beste weten binnen de richtlijnen van zoekmachines vallen. Drijfveer Media garandeert echter niet dat zoekmachines deze methodes op lange termijn als conform zullen blijven beschouwen. Indien Opdrachtgever expliciet verzoekt om linkbuildingstrategieën die als risicovol kunnen worden beschouwd (zoals gekochte of gesponsorde links, PBN's of andere niet-conforme technieken), dan is dit volledig op eigen risico van Opdrachtgever. Drijfveer Media wijst iedere aansprakelijkheid af voor sancties, verwijdering uit zoekmachines of negatieve impact op rankings die hieruit voortvloeien.

**5.5** Indien een link door een externe website wordt verwijderd of gewijzigd, is Drijfveer Media niet verplicht om een vervangende link te plaatsen of compensatie te bieden. Drijfveer Media zal zich inspannen om kwalitatieve links te plaatsen, maar kan geen garanties geven over de levensduur van een geplaatste link.

**5.6** Drijfveer Media is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot omzetverlies, reputatieschade, lagere zoekmachineposities of sancties opgelegd door zoekmachines als gevolg van linkbuildingactiviteiten. Deze uitsluiting geldt ook indien Drijfveer Media de linkbuildingstrategie heeft aangepast op basis van wijzigingen in zoekalgoritmes of marktomstandigheden.

**5.7** Opdrachtgever vrijwaart Drijfveer Media tegen aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde linkbuildingactiviteiten, inclusief claims wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, contractbreuk of handelingen in strijd met de richtlijnen van zoekmachines. Indien Drijfveer Media hierdoor schade lijdt, zal Opdrachtgever Drijfveer Media volledig schadeloosstellen, inclusief juridische kosten.

**5.8** Indien Drijfveer Media aansprakelijk wordt gehouden voor schade door linkbuilding, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in de laatste drie maanden door Opdrachtgever is betaald voor deze specifieke diensten, met een maximum van €10.000. Opdrachtgever erkent dat deze beperking noodzakelijk is vanwege de onvoorspelbare aard van zoekmachineoptimalisatie.

**5.9** Drijfveer Media behoudt zich het recht voor om geplaatste links te verwijderen, te wijzigen of linkbuildingstrategieën aan te passen indien dit noodzakelijk wordt geacht wegens wijzigingen in het algoritme of de richtlijnen van zoekmachines, gewijzigde wet- en regelgeving of andere zakelijke overwegingen. Dergelijke aanpassingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden en vormen geen grond voor restitutie, schadevergoeding of compensatie. Heeft een wijziging een directe impact op de dienstverlening, dan informeert Drijfveer Media Opdrachtgever hierover.

**5.10** Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het monitoren van zijn zoekmachineprestaties en het opvolgen van adviezen van Drijfveer Media. Het nalaten hiervan kan de effectiviteit van de linkbuildingstrategie beïnvloeden en kan niet aan Drijfveer Media worden toegerekend.

## 6. Prijzen

**6.1** Alle door Drijfveer Media gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen of belastingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele extra kosten, zoals transport-, installatie-, licentie- of transactiekosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

**6.2** Indien een prijs in een offerte of overeenkomst is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens achteraf onjuist of onvolledig blijken te zijn, is Drijfveer Media gerechtigd de overeengekomen prijs hierop aan te passen, ook indien de overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Prijsaanpassingen als gevolg van foutieve of onvolledige gegevens geven Opdrachtgever geen recht op annulering of schadevergoeding. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

**6.3** Drijfveer Media behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks aan te passen aan de hand van inflatiecorrectie, marktontwikkelingen of gewijzigde kostprijsfactoren. Prijswijzigingen kunnen ook zonder voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever worden doorgevoerd indien deze noodzakelijk zijn wegens stijgende kosten van derden (zoals softwarelicenties, hosting of advertentiekosten), wettelijke verplichtingen of andere marktfactoren buiten de invloedssfeer van Drijfveer Media. Indien een prijswijziging meer dan 15% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving schriftelijk op te zeggen.

**6.4** De criteria voor eventuele prijswijzigingen worden nader gespecificeerd in de offerte en/of overeenkomst. Drijfveer Media is niet verplicht om Opdrachtgever voorafgaand aan een prijswijziging hiervan afzonderlijk op de hoogte te stellen, tenzij anders bepaald in de overeenkomst. Indien Opdrachtgever een doorlopende dienst afneemt, zal

Drijfveer Media hem minimaal dertig (30) kalenderdagen van tevoren informeren over een significante prijswijziging.

**6.5** Alle in offertes, prijslijsten en aanbiedingen van Drijfveer Media genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type-, reken- en programmeerfouten. Drijfveer Media behoudt zich het recht voor dergelijke fouten te corrigeren en is niet gehouden een overeenkomst na te komen indien de prijs foutief is vermeld en Opdrachtgever dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen. Indien een foutieve prijs reeds is gefactureerd en betaald, heeft Drijfveer Media het recht het verschil alsnog in rekening te brengen of terug te betalen aan Opdrachtgever.

## 7. Betalingsvoorwaarden

**7.1** Drijfveer Media zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen. Indien het project in fasen wordt geleverd, is Drijfveer Media gerechtigd om per opgeleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

**7.2** Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen in de offerte of overeenkomst. Bij gebreke van tijdige betaling vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever op korting, verrekening of opschorting van betaling.

**7.3** Indien Opdrachtgever niet tijdig en volledig betaalt, is Opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever:

- Wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur;
- Een administratievergoeding verschuldigd van vijfentwintig (25) euro per factuur;
- Aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, met een minimum van vijftien procent (15%) van het factuurbedrag, met een minimum van honderdvijftig (150) euro.

Indien Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen na vervaldatum geen volledige betaling heeft verricht, behoudt Drijfveer Media zich het recht voor om verdere diensten op te schorten en het openstaande saldo direct ter incasso uit handen te geven.

**7.4** Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van één of meerdere facturen, heeft Drijfveer Media het recht om zonder verdere aankondiging alle openstaande facturen onmiddellijk op te eisen en toekomstige werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Opschorting van de werkzaamheden ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Eventuele meerkosten voor het opnieuw opstarten van de werkzaamheden komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Drijfveer Media is niet aansprakelijk voor enige schade, gederfde winst of andere financiële gevolgen die hieruit voortvloeien voor Opdrachtgever.

**7.5** Alle vorderingen van Drijfveer Media op Opdrachtgever worden direct en volledig opeisbaar indien:

- Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een aanvraag tot faillissement wordt ingediend;
- Op enig vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
- Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden;
- Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten staakt of een herstructurering aankondigt die de betalingsverplichtingen in gevaar brengt;
- Drijfveer Media gegronde redenen heeft om te vermoeden dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen.

**7.6** Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter aflossing van verschuldigde rente en kosten, en pas daarna ter aflossing van de langst openstaande facturen, ongeacht de door Opdrachtgever opgegeven bestemming van de betaling. Dit geldt ook indien Opdrachtgever expliciet aangeeft een specifieke factuur te willen betalen.

**7.7** Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, heeft Drijfveer Media het recht om zonder verdere waarschuwing:

- De uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.
- Toegang tot geleverde diensten, inclusief hosting, websites of marketingcampagnes, tijdelijk te blokkeren totdat de achterstand is ingelopen.
- Eventuele kortingen of betalingsafspraken te laten vervallen, waardoor Opdrachtgever verplicht is het volledige reguliere tarief te betalen.

**7.8** Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na vervaldatum van de factuur volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, vervallen alle gebruiksrechten op geleverde software, content en optimalisaties permanent. Drijfveer Media is niet verplicht tot heractivering, tenzij een nieuwe overeenkomst met aanvullende kosten wordt gesloten.

## 8. Zekerheidsstelling

**8.1** Drijfveer Media is te allen tijde gerechtigd om, voordat met de uitvoering van het project wordt begonnen of gedurende de looptijd van de overeenkomst, van Opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit kan onder meer door middel van een vooruitbetaling, een bankgarantie of een andere door Drijfveer Media geaccepteerde zekerheidsstelling. Drijfveer Media is gerechtigd de omvang en vorm van de zekerheidsstelling naar eigen inzicht te bepalen, mits deze redelijk is in verhouding tot de financiële verplichtingen van Opdrachtgever.

**8.2** Indien Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn de gevraagde zekerheid verstrekt of indien de verstrekte zekerheid naar oordeel van Drijfveer Media onvoldoende is, heeft Drijfveer Media het recht:

- De uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat voldoende zekerheid is gesteld, zonder dat Drijfveer Media aansprakelijk is voor enige schade die hieruit voortvloeit voor Opdrachtgever.
- De overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst Schriftelijk te ontbinden.
- Alle reeds geleverde prestaties onmiddellijk opeisbaar te maken, inclusief reeds gefactureerde en nog te factureren bedragen.
- Opdrachtgever te verplichten om redelijke schadevergoeding te betalen wegens de door Drijfveer Media gemaakte kosten en gederfde inkomsten.
- Alle reeds geleverde prestaties terug te vorderen of ongedaan te maken, indien en voor zover dit juridisch en praktisch uitvoerbaar is, zonder verplichting tot terugbetaling aan Opdrachtgever.

## 9. Wijzigingen en Meerwerk

**9.1** Indien Opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst wijzigingen wenst in de uitvoering van het project en Drijfveer Media deze redelijkerwijs als een wijziging of aanvulling op de oorspronkelijke overeenkomst beschouwt, is sprake van meerwerk. Hieronder valt tevens:

- Een wijziging in de specificaties of vereisten van het project.
- Een door Opdrachtgever veroorzaakte vertraging of uitloop van het project.
- Extra werkzaamheden die voortvloeien uit onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door Opdrachtgever.

**9.2** Indien Drijfveer Media van mening is dat sprake is van meerwerk, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever melden en een indicatie geven van de verwachte kosten en vertragingen. Opdrachtgever dient binnen vijf (5) werkdagen Schriftelijk akkoord te geven op het voorgestelde meerwerk. Bij gebreke van tijdige goedkeuring wordt de oorspronkelijke overeenkomst ongewijzigd voortgezet, tenzij voortzetting zonder meerwerk niet redelijkerwijs uitvoerbaar is. Indien Opdrachtgever geen tijdige goedkeuring geeft, behoudt Drijfveer Media zich het recht voor de extra werkzaamheden niet uit te voeren en de oorspronkelijke overeenkomst ongewijzigd voort te zetten, of de overeenkomst op te schorten of te beëindigen indien de wijzigingen wezenlijk van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van het project.

**9.3** Indien Drijfveer Media tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot de conclusie komt dat bepaalde SEO-strategieën of linkbuildingmethoden niet langer effectief of wenselijk zijn als gevolg van gewijzigde algoritmes of beleid van zoekmachines, kan zij de overeengekomen werkzaamheden aanpassen. Drijfveer Media zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en eventuele wijzigingen in werkzaamheden of kosten vooraf communiceren. Eventuele meerkosten of vertragingen die voortvloeien uit deze noodzakelijke wijzigingen zullen tijdig aan Opdrachtgever worden gecommuniceerd en doorberekend volgens de geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen.

**9.4** Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst substantiële wijzigingen optreden in de richtlijnen van zoekmachines of wet- en regelgeving met betrekking tot online marketing, behoudt Drijfveer Media zich het recht voor om de overeengekomen werkzaamheden en strategieën aan te passen. Drijfveer Media zal zich inspannen om deze wijzigingen in overleg met Opdrachtgever door te voeren, maar behoudt het recht om aanpassingen door te voeren zonder voorafgaande goedkeuring indien noodzakelijk om conformiteit en effectiviteit van de diensten te waarborgen.

**9.5** Alle kosten en vertragingen die voortvloeien uit meerwerk komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. De door Drijfveer Media in de offerte genoemde levertermijnen worden bij het ontstaan van meerwerk automatisch aangepast en verlengd. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst die een reeds vastgestelde deadline beïnvloeden, kan Drijfveer Media niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen of schade die hieruit voortvloeien. Drijfveer Media is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die Opdrachtgever lijdt als gevolg van deze aanpassingen.

**9.6** De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op al het door Drijfveer Media te verrichten meerwerk, tenzij partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een verzoek tot meerwerk van Opdrachtgever wordt pas bindend voor Drijfveer Media na Schriftelijke bevestiging.

## 10. Aansprakelijkheid

**10.1** De aansprakelijkheid van Drijfveer Media voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, daaronder mede begrepen enige garantieverplichting of onrechtmatig handelen door Drijfveer Media, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis (of reeks van samenhangende gebeurtenissen) beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale door Opdrachtgever aan Drijfveer Media betaalde vergoedingen in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, met een maximum van tienduizend euro (€10.000,-) exclusief BTW. Indien voor de betreffende diensten een verzekering is afgesloten, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

**10.2** Indien Drijfveer Media aansprakelijk wordt gehouden voor schade, blijft de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van data, reputatieschade, boetes of claims van derden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door de directie van Drijfveer Media.

**10.3** Drijfveer Media is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of beschadiging van (bedrijfs)gegevens, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Drijfveer Media. Hieronder wordt uitdrukkelijk mede begrepen elke vorm van schade die ontstaat door veranderingen in de algoritmes of beleidsregels (Terms of Service) van zoekmachines, eventuele sancties van zoekmachines als gevolg van toegepaste strategieën, of het wegvallen van personeel waardoor Drijfveer Media een Project of Dienst niet (tijdig) kan voortzetten. Drijfveer Media is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelingen of nalatigheden van derden die door Opdrachtgever zelf zijn ingeschakeld. Onder geen enkele omstandigheid kan Drijfveer Media aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die voortvloeit uit:

- wijzigingen in zoekmachine-algoritmes, wet- en regelgeving of richtlijnen van externe platforms,

- storingen in derde partijen waarop Drijfveer Media geen controle heeft,
- onjuist gebruik of interpretatie van de door Drijfveer Media geleverde diensten of adviezen,
- door de opdrachtgever aangeleverde materialen, informatie of instructies.

Dit geldt ook indien Drijfveer Media op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Tevens is Drijfveer Media niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enige vorm van nalatigheid, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding.

Drijfveer Media is expliciet niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in zoekmachine-algoritmes, sociale media-richtlijnen, hostingplatforms, software-updates van derden of wetgeving die invloed heeft op de geleverde diensten. Dit geldt ook indien deze wijzigingen resulteren in verminderde prestaties, verlies van zoekmachineposities of het onbruikbaar worden van eerdere optimalisaties.

**10.4** Buiten de gevallen zoals genoemd in lid 1, rust op Drijfveer Media geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grondslag waarop een claim tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Alle overige aansprakelijkheid, direct of indirect, contractueel of buitencontractueel, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Opdrachtgever besluit SEO-strategieën of technieken te laten toepassen die mogelijk tegen de Terms of Service van zoekmachines ingaan, geschiedt dit volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Drijfveer Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.

**10.5** Opdrachtgever is verplicht om een schadegeval onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan van de schade, Schriftelijk en met een gedetailleerde omschrijving van de schade aan Drijfveer Media te melden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, vervalt ieder recht op schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was de schade tijdig te melden.

**10.6** De aansprakelijkheid van Drijfveer Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien:

- Opdrachtgever Drijfveer Media Schriftelijk in gebreke stelt met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming;
- Drijfveer Media een redelijke termijn wordt geboden om alsnog de gestelde tekortkoming te verhelpen; en
- Drijfveer Media na afloop van deze termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. Opdrachtgever dient alle redelijke medewerking te verlenen aan het herstel, anders vervalt het recht op schadevergoeding.

**10.7** Opdrachtgever vrijwaart Drijfveer Media volledig voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen gebruikers van Opdrachtgever, voortvloeiend uit of verband houdend met de door Drijfveer Media geleverde producten of diensten, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de producten, materialen of diensten geleverd door Drijfveer Media en dat geen andere factoren, zoals verkeerd gebruik, wijzigingen of gebrekkige instructies van Opdrachtgever, hierbij een rol hebben gespeeld. Indien Drijfveer Media wordt aangesproken door derden, zal Opdrachtgever haar zowel in als buiten rechte volledig schadeloosstellen.

**10.8** Opdrachtgever vrijwaart Drijfveer Media tevens tegen enige aanspraken wegens het niet-naleven van licenties, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door Opdrachtgever of door derden onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Indien Drijfveer Media hierdoor schade lijdt, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle directe en indirecte schade.

**10.9** Aansprakelijkheid van Drijfveer Media voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot software, (web)applicaties en programmatuur die door Drijfveer Media worden gebruikt of door derden worden geleverd, is volledig uitgesloten.

**10.10** Voor schade in verband met linkbuilding gelden daarnaast de bepalingen van artikel 5, waaronder de beperking van aansprakelijkheid in artikel 5 lid 8.

**10.11** Indien een website door Drijfveer Media wordt ontwikkeld en zonder onderhoudsabonnement aan Opdrachtgever wordt geleverd, eindigt de verantwoordelijkheid van Drijfveer Media bij de oplevering. Vanaf de oplevering is

Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor:

- Het beheer en onderhoud van de website.
- Eventuele functionele of technische problemen die zich voordoen na de oplevering.
- Software-updates, beveiliging en hosting.

Drijfveer Media biedt geen garantie op de werking van de website na oplevering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele ondersteuning na oplevering kan alleen worden verleend op basis van een nieuw te sluiten overeenkomst en tegen aanvullende kosten.

**10.12** Indien Opdrachtgever een websiteonderhoudsabonnement heeft afgesloten, is Drijfveer Media gerechtigd om de website tijdelijk offline te halen bij niet-tijdige betaling van de factuur. Drijfveer Media zal Opdrachtgever vooraf schriftelijk waarschuwen en een redelijke termijn bieden om de betalingsachterstand in te lossen.

Indien betaling uitblijft, heeft Drijfveer Media het recht om:

- de website ontoegankelijk te maken totdat de openstaande facturen zijn voldaan;
- eventuele aanvullende kosten in rekening te brengen voor heractivering van de website.

Opdrachtgever kan Drijfveer Media niet aansprakelijk stellen voor schade, omzetverlies of andere gevolgen van het offline halen van de website wegens wanbetaling.

## 11. Storingen en Overmacht

**11.1** Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin een partij geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen door omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen en die bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren. Een partij kan zich slechts op overmacht beroepen indien zij de andere partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van relevante bewijsstukken, Schriftelijk op de hoogte stelt van de overmachtssituatie en de gevolgen daarvan.

**11.2** Onder overmacht wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan:

- Storingen of uitval van elektriciteit, internet, telecommunicatie of andere infrastructuurfaciliteiten, indien deze buiten de invloedssfeer van Drijfveer Media liggen.
- Tekortkomingen van leveranciers of derden waarvan Drijfveer Media afhankelijk is voor de uitvoering van haar diensten.
- Cyberaanvallen, hacking, virussen, ransomware of andere digitale bedreigingen die de dienstverlening van Drijfveer Media ernstig verstoren.
- Gebrekkige of defecte apparatuur, programmatuur of materialen die Opdrachtgever aan Drijfveer Media ter beschikking heeft gesteld of het gebruik waarvan door Opdrachtgever is voorgeschreven.
- Niet-beschikbaarheid van cruciale personeelsleden als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere onvoorziene omstandigheden.
- Overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, sancties of andere regelgeving die de uitvoering van de overeenkomst belemmert.
- Faillissement of staking van een voor de uitvoering noodzakelijke derde partij, indien Drijfveer Media hierdoor de overeenkomst niet kan uitvoeren.
- Natuurrampen, pandemieën, oorlog, rellen, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden en andere calamiteiten die buiten de invloedssfeer van Drijfveer Media liggen.
- Wereldwijde of nationale economische crises die leiden tot verstoringen in de bedrijfsvoering van Drijfveer Media of haar leveranciers.
- Gevolgen van cyberaanvallen of digitale inbraken, inclusief ransomware-aanvallen, DDoS-aanvallen of datalekken, voor zover deze buiten de controle van Drijfveer Media liggen.
- Wetswijzigingen of opgelegde sancties die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of substantieel bemoeilijken.

**11.3** In geval van overmacht wordt de nakoming van de betreffende verplichting(en) opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat enige partij aanspraak kan maken op schadevergoeding of restitutie. Indien mogelijk zal Drijfveer Media redelijke alternatieve oplossingen voorstellen om de impact van de overmachtssituatie te minimaliseren. Indien nakoming na beëindiging van de overmachtssituatie nog mogelijk is, zal Drijfveer Media de uitvoering van de overeenkomst hervatten binnen een redelijke termijn.

**11.4** Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) kalenderdagen voortduurt of indien vaststaat dat deze langer dan drie (3) maanden zal aanhouden, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij de aard en omvang van de tekortkoming tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigen. Drijfveer Media is gerechtigd een vergoeding te verlangen voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, inclusief eventuele kosten van ingeschakelde derden. In geval van ontbinding wegens overmacht zal een redelijke verrekening plaatsvinden op basis van reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten, zonder dat partijen over en weer tot verdere vergoeding verplicht zijn.

**11.5** Onder overmacht wordt tevens verstaan langdurige ziekte of uitval van essentieel personeel binnen het kleine team van Drijfveer Media, voor zover hierdoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt of onredelijk bemoeilijkt. Drijfveer Media stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte en zal zich inspannen om in overleg met Opdrachtgever passende vervangingsmaatregelen te treffen, zoals opschorting of aanpassing van de Overeenkomst, maar indien dit niet haalbaar is, heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten of (gedeeltelijk) te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

**11.6** Drijfveer Media is niet verplicht tot het aanpassen, corrigeren of optimaliseren van reeds geleverde diensten indien externe factoren zoals wijziging van wetgeving, nieuwe regelgeving voor online marketing of technische beperkingen door platformen zoals Google, Facebook of hostingproviders dit noodzakelijk maken. Eventuele aanpassingen kunnen slechts worden uitgevoerd op basis van een nieuwe overeenkomst met aanvullende kosten.

## 12. Apparatuur & Software

**12.1** Indien de uitvoering van het project of de dienst vereist dat Opdrachtgever beschikt over specifieke apparatuur, software of faciliteiten die toegang geven tot een netwerk, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de aanschaf, installatie en het onderhoud hiervan. Opdrachtgever garandeert dat de gebruikte apparatuur en software up-to-date, goed functionerend en compatibel is met de diensten van Drijfveer Media.

**12.2** Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door Drijfveer Media verstrekte diensten correct kunnen worden ontvangen via het netwerk of de infrastructuur van Opdrachtgever. Indien de dienstverlening wordt beïnvloed door netwerkproblemen, beveiligingsinstellingen of andere technische beperkingen binnen de infrastructuur van Opdrachtgever, kan Drijfveer Media hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Drijfveer Media is niet aansprakelijk voor storingen, incompatibiliteit of andere beperkingen veroorzaakt door de apparatuur of netwerkinfrastructuur van Opdrachtgever.

**12.3** Alle communicatiekosten en eventuele extra kosten die voortvloeien uit het gebruik van de door Drijfveer Media geleverde diensten zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. Dit omvat onder andere hostingkosten, licentiekosten en kosten voor aanvullende software of hardware die vereist is voor de implementatie en werking van de diensten.

## 13. Overdracht

**13.1** Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Een dergelijke toestemming mag niet op onredelijke gronden worden geweigerd, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Dit geldt niet indien de overdracht plaatsvindt in het kader van een bedrijfsoverdracht of fusie. In geval van een fusie of overname

waarbij Opdrachtgever wordt overgenomen, blijven de verplichtingen onder de Overeenkomst ongewijzigd van kracht.

**13.2** Drijfveer Media is echter gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren of de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde entiteit of een rechtsopvolger. In het geval van een overdracht aan een rechtsopvolger of een fusie blijft Opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst onder de nieuwe entiteit, mits de dienstverlening wezenlijk ongewijzigd blijft.

## 14. Rechten van Intellectuele Eigendom

**14.1** Behoudens het bepaalde in lid 10 van dit artikel berusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten en octrooirechten, op alle in het kader van het project ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen (zoals teksten, ontwerpen, code, software en andere creatieve uitingen) uitsluitend bij Drijfveer Media of diens licentiegevers. Dit geldt ook voor concepten, voorstellen en ontwerpen die niet in de uiteindelijke uitvoering zijn opgenomen.

**14.2** Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt gebruiksrecht zoals expliciet omschreven in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de materialen, programmatuur of diensten anderszins te verveelvoudigen, openbaar te maken, wijzigen, verhuren, verkopen of distribueren zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Drijfveer Media. Het gebruiksrecht is uitsluitend geldig voor het overeengekomen doel en mag niet worden uitgebreid zonder aanvullende Schriftelijke toestemming van Drijfveer Media.

**14.3** Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, handelsnamen, merknamen of vertrouwelijkheidsvermeldingen) op de materialen te verwijderen, aan te passen of onleesbaar te maken. Evenmin mag Opdrachtgever de materialen presenteren als eigen creatie of zonder bronvermelding publiceren. Indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming wijzigingen aanbrengt in door Drijfveer Media ontwikkelde software, code of ontwerpen, of deze hergebruikt voor andere doeleinden, is een onmiddellijke boete verschuldigd van € 10.000 per overtreding, te vermeerderen met € 1.000 per dag dat de inbreuk voortduurt.

**14.4** Drijfveer Media is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen en intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze technische beveiligingen te omzeilen, verwijderen of aan te passen. Indien een technisch beschermde versie wordt geleverd, mag Opdrachtgever geen pogingen doen om deze te decompileren, reverse-engineeren of te manipuleren.

**14.5** Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen buiten de overeengekomen licentie of gebruiksrechten wordt beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Drijfveer Media. Opdrachtgever erkent dat een dergelijke inbreuk leidt tot directe schade voor Drijfveer Media en daarom streng wordt gehandhaafd.

**14.6** Bij een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Drijfveer Media is Opdrachtgever per inbreukmakende handeling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van vijfduizend euro (€ 5.000,-), vermeerderd met een boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) per opzettelijk inbreukmakende handeling. Dit laat het recht van Drijfveer Media onverlet om volledige schadevergoeding te vorderen en andere rechtsmaatregelen te treffen om de inbreuk te beëindigen. Alle redelijke juridische en buitengerechtelijke kosten die Drijfveer Media moet maken om de inbreuk te beëindigen, komen eveneens volledig voor rekening van Opdrachtgever.

**14.7** Opdrachtgever garandeert dat alle door hem aangeleverde materialen, zoals teksten, afbeeldingen, video's, logo's en andere content, vrij zijn van rechten van derden of dat hij over de noodzakelijke licenties beschikt. Indien opdrachtgever onrechtmatig materiaal aanlevert, auteursrechten schendt of inbreuk maakt op andere intellectuele eigendomsrechten, vrijwaart hij Drijfveer Media volledig voor alle daaruit voortvloeiende schade, claims en

juridische kosten. Drijfveer Media is niet verplicht om door opdrachtgever aangeleverde content juridisch te controleren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van publicatie hiervan.

**14.8** Indien Opdrachtgever na een Schriftelijke ingebrekestelling van Drijfveer Media de inbreuk niet binnen één (1) kalenderdag beëindigt, is Opdrachtgever per dag dat de inbreuk voortduurt een aanvullende boete verschuldigd van vijfduizend euro (€ 5.000,–). Deze boete is direct opeisbaar.

**14.9** Opdrachtgever is niet gerechtigd om door Drijfveer Media geleverde materialen, ontwerpen, code of content te wijzigen, door te verkopen, te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drijfveer Media. Elke overtreding van deze bepaling leidt tot een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 per overtreding, te vermeerderen met € 500 per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Drijfveer Media om volledige schadevergoeding te eisen.

**14.10** In afwijking van lid 1, lid 2 en lid 9 van dit artikel en van de definitie van Materialen gaan de intellectuele eigendomsrechten op Materialen die Drijfveer Media speciaal en uitsluitend voor Opdrachtgever heeft gemaakt, zoals een logo, een huisstijl, teksten en het ontwerp en de inhoud van een website, over op Opdrachtgever zodra Opdrachtgever alle facturen voor die Materialen volledig heeft voldaan. Op verzoek legt Drijfveer Media de overdracht Schriftelijk vast en levert zij de bijbehorende bronbestanden. Deze overdracht geldt niet voor:

- software, code, sjablonen, werkwijzen, hulpmiddelen en kennis die Drijfveer Media ook voor andere opdrachtgevers gebruikt of ontwikkelt;
- onderdelen van derden, zoals thema's, plug-ins, lettertypes en beeldmateriaal, waarvoor de licentievoorwaarden van de rechthebbende gelden;
- concepten, voorstellen en ontwerpen die niet in de uiteindelijke uitvoering zijn opgenomen.

Na de overdracht mag Opdrachtgever de overgedragen Materialen vrij gebruiken, wijzigen en laten wijzigen. Drijfveer Media behoudt het recht om de Materialen te tonen in haar portfolio, zoals bepaald in artikel 19 lid 6.

## 15. Geheimhouding

**15.1** Partijen verplichten zich om alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen als strikt vertrouwelijk te behandelen, indien deze informatie als vertrouwelijk is aangeduid of indien de ontvangende partij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijfsgeheimen, technische gegevens, financiële informatie, klantgegevens, niet-openbare strategieën, softwarecode en concepten. Partijen dragen er zorg voor dat deze verplichting tevens wordt opgelegd aan hun werknemers, opdrachtnemers en andere derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

**15.2** Drijfveer Media zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat, verwerkt of verspreidt via de door Drijfveer Media geleverde diensten, tenzij:

- Dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst;
- Dit nodig is voor het bewaken en waarborgen van de kwaliteit en integriteit van de geleverde diensten;
- Drijfveer Media daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling, een gerechtelijk bevel of een bindende overheidsmaatregel.

In het geval dat Drijfveer Media op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel gegevens dient in te zien of te verstrekken, zal Drijfveer Media Opdrachtgever hiervan, indien wettelijk toegestaan, zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en daarbij de kennisname of verstrekking tot het strikt noodzakelijke beperken.

**15.3** De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie die:

- Reeds publiekelijk bekend is of openbaar wordt zonder dat dit het gevolg is van een schending van deze geheimhoudingsplicht;
- Reeds rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij voordat deze van de verstrekkende partij werd ontvangen;
- Door een derde zonder schending van enige geheimhoudingsplicht aan de ontvangende partij wordt verstrekt.

**15.4** De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, en geldt voor een periode van ten minste vijf (5) jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

## 16. Privacy en gegevensverwerking

**16.1** Indien Opdrachtgever gebruikmaakt van diensten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld hosting, marketing of analytics), zullen partijen een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten conform artikel 28 AVG.

Zonder een dergelijke overeenkomst is Drijfveer Media niet verplicht persoonsgegevens namens Opdrachtgever te verwerken.

**16.2** Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens en vrijwaart Drijfveer Media tegen eventuele claims, boetes of schade die voortvloeien uit onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtgever.

**16.3** Indien en voor zover Drijfveer Media in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Drijfveer Media handelen als 'verwerker' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Drijfveer Media zal zich houden aan de toepasselijke privacywetgeving en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of onrechtmatige verwerking.

## 17. Duur, Beëindiging en Ontbinding

**17.1** De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer alle prestaties door beide partijen volledig en naar behoren zijn geleverd en alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan Drijfveer Media zijn voldaan. Beëindiging ontslaat geen van de partijen van verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om voort te duren, zoals geheimhoudingsverplichtingen en intellectuele eigendomsrechten.

**17.2** In afwijking van lid 1 worden overeenkomsten met betrekking tot periodieke of doorlopende diensten na afloop van de initiële looptijd stilzwijgend verlengd voor een periode van drie maanden. Opzegging dient Schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van minimaal 60 dagen vóór de verlengingsdatum. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet tijdig opzegt, blijft hij gebonden aan de verlengde periode. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

**17.3** Indien Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt zonder dringende juridische reden, blijft hij verplicht om alle overeengekomen betalingen te voldoen tot de oorspronkelijk vastgestelde einddatum. Opzegging door Opdrachtgever ontslaat hem niet van eventuele openstaande facturen of contractueel vastgelegde verplichtingen. In geval van voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zonder geldige reden, is Opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd van 25% van het resterende factuurbedrag, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

**17.4** Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is Drijfveer Media gerechtigd om:

- De uitvoering van alle lopende overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.
- Schade, gederfde winst en rente bij Opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van de opschorting of niet-nakoming.
- Alle reeds geleverde prestaties onmiddellijk opeisbaar te maken, inclusief eventuele toekomstige termijnen van periodieke betalingen, voor zover redelijk.

- Extra kosten door te berekenen indien Opdrachtgever haar verplichtingen alsnog nakomt na opschorting, waaronder eventuele herstartkosten.

**17.5** Drijfveer Media is bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst Schriftelijk te ontbinden of op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan Opdrachtgever, indien:

- Opdrachtgever een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
- Er omstandigheden bekend worden na het sluiten van de overeenkomst die redelijkerwijs doen vermoeden dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
- Opdrachtgever verzocht is om zekerheid te stellen voor zijn betalingsverplichtingen en hierin niet binnen een redelijke termijn voorziet.
- Door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever Drijfveer Media niet langer in staat is om de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities uit te voeren.
- Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of aangifte doet tot faillissement.
- De bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever worden gestaakt, geliquideerd of er beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever.
- Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, een schuldsaneringsregeling treft, of op andere wijze zijn financiële continuïteit in gevaar komt.
- Overmacht of andere omstandigheden zich voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst door Drijfveer Media in redelijkheid niet langer kan worden gevergd.

**17.6** In geval van ontbinding of opschorting blijven de rechten en vorderingen van Drijfveer Media uit hoofde van de wet en de overeenkomst onverminderd van kracht. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds verrichte werkzaamheden of geleverde diensten.

**17.7** Indien de ontbinding te wijten is aan Opdrachtgever, is Drijfveer Media gerechtigd alle schade en kosten, zowel direct als indirect, op Opdrachtgever te verhalen. Hieronder vallen onder andere gederfde inkomsten, juridische kosten en extra kosten als gevolg van beëindiging. Opdrachtgever is in dat geval gehouden om Drijfveer Media volledig schadeloos te stellen voor alle financiële en operationele nadelen die uit de ontbinding voortvloeien.

**17.8** Drijfveer Media behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig en per direct te beëindigen indien Opdrachtgever zich schuldig maakt aan:

- Het herhaaldelijk verstrekken van onjuiste of misleidende informatie.
- Ongepaste communicatie, agressief gedrag of het creëren van een vijandige werkrelatie.
- Pogingen om de SEO- of marketingstrategieën van Drijfveer Media te manipuleren op een wijze die indruist tegen ethische of zoekmachine-richtlijnen.

In geval van eenzijdige beëindiging door Drijfveer Media blijven alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

## 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

**18.1** Drijfveer Media behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en alle bijbehorende modules eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden altijd op een duidelijke en toegankelijke wijze gecommuniceerd aan Opdrachtgever.

**18.2** Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten, mits de wijziging Schriftelijk of via de website van Drijfveer Media wordt aangekondigd en met inachtneming van een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking. Indien de wijziging voortvloeit uit wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak, kan deze met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd. Wijzigingen van ondergeschikt belang, zoals correcties, verduidelijkingen of redactionele aanpassingen, kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden doorgevoerd en zijn per direct van toepassing.

**18.3** Indien Opdrachtgever een materiële wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht om de overeenkomst Schriftelijk op te zeggen binnen veertien (14) kalenderdagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen. Indien de opzegging plaatsvindt na de ingangsdatum van de wijziging, treedt de opzegging in werking per de ontvangstdatum van de opzegging. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie of schadevergoeding als gevolg van opzegging wegens een wijziging van de Algemene Voorwaarden.

## 19. Slotbepalingen

**19.1** Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

**19.2** Voor zover door dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Partijen verplichten zich eerst in onderling overleg een oplossing te zoeken voordat zij een gerechtelijke procedure starten.

**19.3** Voordat een geschil aan de rechtbank wordt voorgelegd, zullen partijen eerst trachten een oplossing te vinden door middel van mediation. Pas indien mediation niet binnen 30 dagen tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

**19.4** Informatie en mededelingen op de website van Drijfveer Media zijn onder voorbehoud van programmeer-, redactionele en typefouten. Drijfveer Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Voor zover wettelijke verplichtingen van toepassing zijn, prevaleren deze boven informatie op de website.

**19.5** Tenzij Opdrachtgever tegenbewijs levert, geldt de door Drijfveer Media ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie (waaronder, maar niet beperkt tot, elektronische correspondentie en logfiles) als authentiek en juridisch bindend. Digitale communicatie wordt als Schriftelijk aangemerkt, tenzij expliciet anders overeengekomen.

**19.6** Drijfveer Media is gerechtigd om ter promotie van haar dienstverlening en portfolio aan derden openbaar te maken welke projecten en diensten zij voor Opdrachtgever heeft uitgevoerd, tenzij Opdrachtgever voorafgaand en Schriftelijk bezwaar maakt of aantoonbare zwaarwegende belangen heeft die openbaarmaking onaanvaardbaar maken. Drijfveer Media zal hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever publiceren.

**19.7** Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn digitaal beschikbaar op https://www.drijfveermedia.nl/algemene-voorwaarden/. In geval van discrepantie tussen de digitale versie en de gedeponeerde versie, prevaleert de laatst gedeponeerde versie.

---

Versie maart 2025, bijgewerkt oktober 2026. Drijfveer Media, Lauwers 9, 9405 BL Assen, KvK 62104500.